

莱芜经济开发投资有限公司

信息披露管理制度



第一章 总 则

第一条 为健全和规范莱芜经济开发投资有限公司（以下简称“公司”）的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，促进依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于强制性公开或定向信息披露，以及自愿性信息披露。凡是对主营业务有重大影响的信息，均应当披露；在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上，公司可遵循自愿性原则主动、及时地披露对公司实际控制人和其他利益相关者决策产生较大影响的信息，包括但不限于本公司发展战略、经营理念及与利益相关者的关系等。

第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应忠实诚信地履行信息披露义务。

第四条 信息披露的基本原则：遵循真实性、准确性、完整性、及时性原则，规范地披露信息，无虚假记载、无误导性陈述或重大遗漏。

第五条 信息的暂缓披露和豁免披露。如有充分理由认为拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密，及时披露



可能损害公司利益或违反国家有关法律规定的,应当在遵守有关方面规定的前提下向监管机构申请暂缓披露或豁免披露。

第二章 信息披露事务的管理

第六条 公司董事会负责管理公司的信息披露事务,建立和实施信息披露制度,制定规范的信息披露程序,依法确定信息披露的范围和内容,制定合规的披露方式,保证所披露信息的真实、准确、完整,并承担相应的法律责任。

第七条 公司董事会、监事会、董事长、总经理、其他高级管理人员及经董事会授权的人员是信息披露的执行主体。

第八条 公司党政办根据董事会授权负责组织和协调公司信息披露事务,涉及信息披露有关方面的联系,并接待来访、回答咨询、联系股东、对外提供公开披露的资料。

第九条 不能以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。

第十条 发现已披露的信息(包括发布的公告和媒体上转载的有关公司的信息)有错误、遗漏或误导时,应及时发布更正公告,补充公告或澄清公告。

第十一条 对外发布的信息披露文件(包括定期报告和临时报告)如经监管部门审核后提出审查意见或要求对某一事项进行补充说明时,综合部应当及时向董事长报告,根据其要求及时答复监管部门,按要求做出解释说明,刊登补充公告。

第三章 信息披露的工作程序及责任

第十二条 信息披露前应严格履行下列审查程序：

（一）提供信息的部门负责人认真核对相关信息资料并签字确认；

（二）进行合规性审查并签字；

（三）董事长签发。

第十三条 公司有关部门对于事项是否需要披露有疑问时，应及时向综合部或通过综合部向监管部门咨询。不能确定事项是否必须及时披露的，应当报告监管部门审核后决定是否披露及披露的时间和方式，公开披露的信息必须在第一时间报送监管部门。

第十四条 党政办为公司与监管部门的指定联络部门，负责准备和递交监管部门要求的文件，组织完成监管部门布置的任务；协调和组织信息披露事项，包括建立信息披露制度和重大信息的内部报告制度，明确公司各部门的有关人员的信息披露职责及保密责任，负责与新闻媒体的联系；接待来访，回答咨询；对外提供公司公开披露过的资料。

第十五条 董事的职责：

（一）公司董事会全体人员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏，并就信息披

露的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 未经董事会授权, 董事不得以个人名义代表公司或董事会向公众发布、披露未经公开披露过的信息。

第十六条 监事会及监事的责任: 监事会负责监督信息披露制度的实施情况, 对信息披露制度的实施情况进行定期或不定期检查, 对发现的重大缺陷及时督促董事会进行改正, 并根据需要要求董事会对制度予以修订, 监事应当对董事、高级管理人员履行信息披露责任的行为进行监督; 关注信息披露情况, 发现信息披露存在违法违规问题的, 应当进行调查并提出处理建议。监事对需要保密的监事会会议内容及涉及公司商业秘密的信息负有保密义务, 并承担相关责任。

第十七条 高级管理人员的责任: 应当及时向董事会报告有关经营或财务方面出现的重大事件、已披露事件的进展或者变化情况及其他相关信息; 有责任和义务答复董事会关于涉及公司定期报告、临时报告及本公司其他情况的询问, 提供相关资料, 并承担相应责任。

第十八条 各部门负责人为本部门和公司的信息报告第一责任人, 应认真履行以下信息披露职责: 须在日常经营活动中, 落实信息披露的有关要求, 建立信息采集和上报机制, 确保披露信息的可获取性, 以及信息的真实、准确、完整和及时性; 建立定期报告联系人机制, 以保证与信息披露管理部门及时有效的沟通。

第四章 信息披露的方式和时间

第十九条 信息披露的方式包括：

（一）定期报告，主要指年度报告、中期报告和季度报告。年度报告中的财务会计报告应当经会计师事务所审计。

（二）临时报告，指除定期报告外，按照有关法律法规规定应及时披露的临时性报告和自愿披露的临时性报告。

（三）除监事会公告外，本公司对外披露的信息以公司董事会公告的形式对外公布，法律法规对信息披露方式有特别规定的，从其规定。

第二十条 信息披露的时间，按有关法律法规相关规定的要求执行。年度报告应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，季度报告应当在每个会计年度第 3 个月、第 9 个月结束后的 1 个月内编制完成并披露时间不早于上一年度年报披露时间。

本制度第二十五条规定的重大事件最先发生的以下任一时点，应当及时发布临时公告；

- （一）董事会或监事会就该重大事件形成决议时；
- （二）有关各方就该重大事件签署意向书或协议时；
- （三）董事、监事或高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。

在前款规定的时点之前出现下列情形之一的,应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素:

- (一) 该重大事件难以保密;
- (二) 该重大事件已经泄露或者市场出现传闻。

第五章 定期报告

第二十一条 定期报告的具体内容及格式依据相关法律法规、规范性文件编制。上述法律法规及规定未作明确要求的,公司可结合实际情况,对披露内容作适当调整。

第二十二条 应披露的基本情况:

- (一) 法定中、英文名称及缩写;
- (二) 法定代表人;
- (三) 联系人、联系地址、电话、传真及电子信箱;
- (四) 注册地址、综合部地址及邮政编码,联系电话和传真
- (五) 其他有关资料:注册或变更注册登记日期、地点;法人营业执照注册号;税务登记号码;聘请的会计师事务所名称、办公地址等。

第二十三条 应披露财务会计报告,并须披露审计报告全文。财务会计报告主要包括:

- (一) 财务报表,包括公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表和其他有关附表。

(二) 财务报表附注。包括：财务报表编制基础；重要会计政策和会计估计及重要会计政策和会计估计的变更；财务报表主要项目注释；分部报告；风险披露；资产负债表日后事项；重要资产转让及其出售等。

第六章 临时报告

第二十四条 发生可能对公司产生较大影响的重大事件，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。重大事件包括：

- (一) 企业名称、经营方针和经营范围发生重大变化；
- (二) 企业生产经营的外部条件发生重大变化；
- (三) 企业涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；
- (四) 企业发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转或报废；
- (五) 企业发生未能清偿到期重大债务的违约情况；
- (六) 企业发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的；
- (七) 企业发生超过净资产 10% 以上的重大亏损或重大损失；
- (八) 企业一次免除他人债务超过一定金额，可能影响其偿债能力的；

(九) 企业三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；

(十) 企业做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

(十一) 企业涉及需要说明的市场传闻；

(十二) 企业涉及重大诉讼、仲裁事项；

(十三) 企业涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；企业董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施；

(十四) 企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；企业主要或者全部业务陷入停顿，可能影响其偿债能力的；

(十五) 企业对外提供重大担保。

(十六) 相关法律法规、规范性文件规定的其他事项。

第二十五条 发生第二十五条规定的重大事件，可能对公司产生较大影响的，应当履行信息披露义务。

第二十六条 涉及收购、合并等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，应当依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。

第二十七条 公司应当关注媒体对公司的报道，应及时向相关方面了解真实情况，必要时应当以书面方式问询。

第七章 信息披露的纪律与问责

第二十八条 信息知情人员应认真学习贯彻《保密法》等法律法规、公司商业秘密保护的有关规章制度，严格控制信息知情人范围，严格要求其遵守保密义务，在信息披露前，非相关人员不得向知情人员探询相关内幕信息。知情人员不得将内幕信息告知或以暗示方式传递给其他非相关人员。在工作中要按照有关规定妥善保管相关报表、财务数据、讨论预案、决议、意向性合同等。

第二十九条 信息知情人是指：凡在工作中可能接触或了解到行业内敏感性信息的所有人员。包括董事会成员、监事会成员、高级管理人员、会计、财务人员以及相关部门人员。

第三十条 对由于工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或公司带来损失的，要追究当事人的责任，直至追究其法律责任。公司聘请的顾问、中介机构工作人员及关联人等若擅自披露公司信息，造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

第三十一条 信息知情人员在向政府部门汇报工作时，不得在信息公告前提前泄露，按国家有关法律法规，公司应于公开披露之前将统计报表、财务报告等资料上报有关主管部门的，应在资料上加盖“保密资料”等字样的印章。

第三十二条 公司各部门负责人须严格按信息披露的工作职责落实责任，严格执行信息披露的工作流程，按时完成信息

披露任务，并保证提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性，对提供虚假信息和隐瞒信息的责任人要严格按照有关规定追究责任。

第三十三条 对发生违规行为的部门和个人，根据情节轻重和管理权限，对责任人给予通报批评、警告、记过、记大过，降级等纪律处分或解除劳动合同。违反法律法规的，依法承担相应的责任。



昆明经济开发投资有限公司

2020年1月9日